

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4794/2541

นาย เต้า รูปสุวรรณ
นาย บุญเลี้ยง ด้านกิตติไกรลาค

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1174

ข้อบังคับของบริษัทมีว่า "การประชุมวิสามัญ ให้มีเมื่อบริษัทมีกิจการสำคัญที่จะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและจำเป็น หรือมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดร่วมกันร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น" ดังนี้ เมื่อปรากฏว่าตามข้อบังคับดังกล่าวผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดร่วมกันร้องขอให้คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมวิสามัญได้โดยปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อ 26 ซึ่งมีข้อความว่า "การใด ๆ อันเกี่ยวกับการที่จะต้องปฏิบัติในส่วนที่ว่าด้วยบริษัทจำกัด ซึ่งมีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ฯลฯ ก็ให้ถือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ว่าด้วยบริษัทจำกัด" กล่าวคือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1174 วรรคสอง เมื่อคณะกรรมการบริษัทไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่ผู้คัดค้านและผู้ถือหุ้นอื่นร้องขอ ภายใน 30 วันผู้คัดค้านและผู้ถือหุ้นอื่นจึงเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเองได้ การประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทมิตร
คงไกรลาสจำกัด ผู้คัดค้านซึ่งเดิมเป็นกรรมการผู้จัดการ แต่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2535 มีมติปลดผู้คัดค้านออกจากตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ได้มีหนังสือถึง
คณะกรรมการบริษัทให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2536
อ้างเหตุผลว่ามีเรื่องจำเป็นหรือสำคัญและเร่งด่วนเนื่องจากการขัดแย้งกัน คณะ
กรรมการเห็นว่าไม่มีเหตุจำเป็นหรือสำคัญและเร่งด่วนที่จะเรียกประชุม จึงมีมติเป็น
เอกฉันท์ไม่เรียกประชุมและแจ้งระงับการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว แต่ผู้
คัดค้านทำการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2536 โดย
ผลการ และขัดต่อมติคณะกรรมการบริษัท การประชุมดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 22
มิถุนายน 2536 เป็นโมฆะและเพิกถอนมติที่ประชุมดังกล่าว

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทมิตรคงไกรลาส
จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 2,700 หุ้น ในจำนวนหุ้นบริษัท 6,000 หุ้น ผู้คัดค้าน
กับผู้ร้องมีความขัดแย้งกันในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2535 โดยผู้ร้อง
เรียกประชุมในวันเดียวกันกับที่ผู้คัดค้านเรียกประชุม แต่ต่างสถานที่และมีมติต่าง
กันซึ่งมติที่ประชุมสามัญทั้งสองดังกล่าวอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล ต่อมาผู้
คัดค้านร่วมกับผู้ถือหุ้นจำนวน 26 คน ในจำนวนผู้ถือหุ้นบริษัท 99 คน นับจำนวนหุ้น
ได้จำนวน 4,375 หุ้น เกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นบริษัทลงชื่อทำหนังสือถึงคณะ
กรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น แต่คณะกรรมการไม่ยอมเรียกประชุม
เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน ผู้คัดค้านจึงส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 1/2536 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2536 เมื่อถึงวันนัด มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมครบ
องค์ประชุมแล้วทำการประชุมลงมติ มติที่ประชุมดังกล่าวจึงถูกต้องตามข้อบังคับ
ของบริษัทและชอบด้วยกฎหมาย หลังจากนั้นได้มีการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 2/2536 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2536 ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้ร้องฎีกาขอแย้งว่า การประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2536 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2536 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะตามข้อบังคับของ บริษัทมิตรกงไกรลาส จำกัด ข้อ 19(2) ตามเอกสารหมาย ร.7 กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจใช้ดุลยพินิจในการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้หรือไม่เท่านั้น ปรากฏว่าข้อบังคับข้อ 19(2) มีข้อความว่า "การประชุมวิสามัญ ให้มีเมื่อบริษัทมีกิจการสำคัญที่จะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและจำเป็น หรือมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดร่วมกันร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น" เห็นว่าตามข้อบังคับดังกล่าวผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดร่วมกันร้องขอให้คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมวิสามัญได้ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับข้อ 26 ซึ่งมีข้อความว่า "การใด ๆ อันเกี่ยวกับการที่จะต้องปฏิบัติในส่วนที่ว่าด้วยบริษัทจำกัด ซึ่งมีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ฯลฯ ก็ให้ถือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ว่าด้วยบริษัทจำกัด" กล่าวคือ ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1174 วรรคสอง เมื่อคณะกรรมการบริษัทไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่ผู้คัดค้านและผู้ถือหุ้นอื่นร้องขอ ภายใน 30 วัน ผู้คัดค้านและผู้ถือหุ้นอื่นจึงเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเองได้ การ

ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2536 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2536 จึงชอบด้วย
กฎหมาย

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-บุญธรรม อยู่พัก-ชวลิต ศรีสง่า)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>